

건강보험심사평가원 상임감사

개 선 요 구

제 목 임상연구 요양급여 적용 결과관리 개선 필요

관 계 부 서 위원회심사실

내 용

1. 업무개요

위원회심사실은 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제5조제2항¹⁾ 및 별표 1 제1호 자목²⁾, 「임상연구의 요양급여 적용에 관한 기준」에 따라 임상연구 요양급여 적용을 검토하고 임상연구급여평가위원회를 운영하고 있다.

이와 관련 요양급여 적용을 신청한 임상연구의 효율적인 검토 및 현황관리를 위해 전산시스템³⁾(이하 “임상연구 관리시스템”이라 한다)을 구축하여 운영하고 있다.

2. 관계규정(판단기준)

「임상연구의 요양급여 적용에 관한 기준」 제4조에 따라 보건복지부장관은 임상연구에 대한 결정신청을 받은 경우 정당한 사유가 없는 한 기한 내에 임상연구 요양급여 적용 여부를 요양기관에 통보하여야 한다.

이에 위원회심사실은 임상연구 요양급여 접수 건의 적기처리율을 달성하고 누락 건이 발생하지 않도록 관리하기 위해 임상연구 신청·접수·통보 등 처리

1) 제5조(요양급여의 적용기준 및 방법) ②제1항에 따른 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항은 의약계·공단 및 건강보험심사평가원의 의견을 들어 보건복지부장관이 정하여 고시한다.

2) [별표 1] 요양급여의 적용기준 및 방법 자. 요양급여는 연구 또는 시험(제8조의2에 따른 임상연구는 제외한다)의 목적으로 이루어지는 의료행위 등에는 실시해서는 아니된다. 다만, 보건복지부장관이 정하여 고시하는 기준 및 절차 등에 따라 이루어지는 임상연구 또는 임상시험과 관련하여 해당 연구 또는 시험에 참여하는 환자의 질병이나 부상 등을 위한 진료 및 치료 등의 통상적 요양급여로서 보건복지부장관이 정하는 요양급여는 그렇지 않다.

3) 위원회운영부-9323(2019.12.31.) “임상연구 요양급여 적용 결정신청 전산시스템 개발 결과 보고”

절차 전반의 내용을 임상연구 관리시스템 내에 등록·관리하고 있으며, 이와 관련 「임상연구의 요양급여 적용 업무매뉴얼」을 마련하여 업무를 수행하고 있다.

「임상연구의 요양급여 적용 업무매뉴얼」에 따르면 임상연구 요양급여 적용 결과 통보 시 결과통보문 파일을 연구 실무 담당자에게 통보하고, 임상연구 관리 시스템에 처리상태, 결과통보일·최종승인일, 요양급여적용일 등을 입력하도록 되어 있다.

이와 관련 결과통보일·최종승인일은 보건복지부 공문서 발송일을 입력하도록 정하고 있다.

따라서 위원회심사실은 임상연구 요양급여 적용 처리상태, 결과통보일·최종 승인일, 요양급여적용일 등을 임상연구 관리시스템에 누락 및 오류 없이 등록하여 체계적으로 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위원회심사실은 [별표 1] “임상연구 요양급여 적용관련 시스템 등록 미흡 내역”과 같이 임상연구 요양급여 적용 결정 결과통보일을 임상연구 관리 시스템에 보건복지부 공문서 발송일과 다르게 등록한 사실을 확인하였다.

이와 관련하여 임상연구 관리시스템 상 입력된 결과통보일을 확인한 결과, 보건복지부 공문서 발송일이 아닌 위원회심사실에서 해당 요양기관으로 결과 통보 문서가 전송된 일자로 입력하고 있음을 확인하였다.

이에 결과 통보의 세부절차를 살펴본 결과, 보건복지부에서 수신 처를 해당 요양기관으로, 경유 처를 건강보험심사평가원으로 하여 통보문서를 송부하면 이를 위원회심사실에서 접수 결재 후 결과 통보문서를 해당 요양기관의 임상연구 담당자에게 전자메일로 송부⁴⁾하고 있었으며, 기록물을 접수·분배하는 과정에서 보건

복지부의 공문서 발송일과 요양기관에서 결과 통보문서를 전달받는 일자 간 차이가 발생하게 되는 사실을 확인하였다.

위원회심사실은 임상연구 요양급여 적용 결정 결과통보일을 보건복지부 공문서 시행일로 정하여 관리토록 업무매뉴얼에 명시하였으나, 이는 요양기관에서 실제로 결과 통보문서를 받는 일자와 상이하여 통보기한 준수에 대한 논란의 여지가 있다.

또한 위원회심사실에서 입력한 임상연구 관리시스템 내 결과통보일은 요양기관 업무포털을 통해 요양기관에도 그대로 제공되어 보여 지고 있으므로 대외 신뢰도 제고를 위하여 자료 입력 시 정확성을 기하여야 할 필요가 있다.

따라서 위원회심사실은 요양기관에게 정확한 정보를 제공하여 통보기한 준수 여부에 대한 논란이 발생하지 않도록 결과통보일에 대한 매뉴얼 개정 등이 필요하다.

관계부서 의견 소관부서는 임상연구 요양급여 적용 업무매뉴얼이 실제 업무 절차와 상이함에 대해 공감하며, 통보기한 준수에 대한 논란이 발생하지 않도록 업무매뉴얼을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 진료심사평가위원장은 임상연구 요양급여 적용의 통보기한을 관리 하고 적기처리에 대한 대외 신뢰도 제고를 위해 임상연구의 요양급여 적용 업무 매뉴얼을 개정하시기 바랍니다.(개선)

4) 전자문서시스템 특성 상 수신처를 요양기관으로 지정하여도 요양기관에 전자문서가 발송되지 않아, 별도 송부방법(서면, 전자메일 등)을 적용하여야 함

[별표 1]

임상연구 요양급여 적용관련 시스템 등록 미흡 내역

순번	접수 경로	신청번호*	처리상태 (결정결과)	접수일	결과통보일	보건복지부 공문서발송일	확인 내역
1	인터넷	*****	완료 (승인)	2023.07.05.	2023.07.21.	2023.07.20.	결과 통보일 오등록
2	인터넷	*****	완료 (승인)	2023.07.05.	2023.07.21.	2023.07.20.	
3	인터넷	*****	완료 (승인)	2023.06.13.	2023.07.07.	2023.07.06.	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
633	인터넷	*****	완료 (조건부승인)	2024.08.21.	2024.09.12.	2024.09.11.	
634	서면	*****	완료 (조건부승인)	2024.08.26.	2024.09.12.	2024.09.11.	
635	인터넷	*****	완료 (조건부승인)	2024.08.26.	2024.09.12.	2024.09.11.	

* 수행기관 종류(다기관단일신청, 다기관개별신청 등) 및 신청구분(결정신청, 변경보고신청 등) 등을 고려하여 연번 1, 신청일련번호 1인 내역만 산출함